

1501752-18.2021.8.26.0544

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Rogério Aparecido Correia Dias
Comarca: Itatiba
Foro: Foro de Itatiba
Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/05/2022

... não seja suficiente para reconhecer o tráfico, cotejada com outros elementos de prova e circunstâncias da apreensão, mostra-se meio hábil e legítimo para sustentar a ocorrência da mercancia.

No caso em apreço, todas as circunstâncias convergem para a caracterização do tráfico de drogas.

Vejamos.

O réu manteve-se em silêncio quando da lavratura do flagrante e não ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vara Criminal de Itatiba

Processo nº 1501752-18.2021.8.26.0544Fls. de

CONCLUSÃO

Aos 10 de maio de 2022^o, faço estes autos conclusos ao Meritíssimo Juiz de Direito em exercício da Vara Criminal da Comarca de Itatiba, Estado de São Paulo, Doutor ROGÉRIO A. CORREIA DIAS.

Amanda Souza de Lucca
Assistente Judiciário - matrícula nº 364.114

SENTENÇA

VISTOS.

RONILSON BARBOSA DE SOUZA foi denunciado como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque e, 20.07.21, por volta das 18h30min, na Rua Ângelo Geromel, altura do nº. 204, Parque San Francisco, nesta cidade, trazia consigo, para consumo de terceiros, drogas, consistentes em aproximadamente 17g de Cocaína, divididos em vinte e três porções, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo a denúncia, guardas municipais em patrulhamento em local conhecido como ponto de venda de drogas, avistaram o réu em atitude suspeita, que ao perceber a presença dos servidores, efetuou fuga, ocultando-se dentro de uma adega, onde dispensou uma sacola sobre o balcão. Em revista pessoal, com o acusado foi localizada a quantia de R\$ 150,00 e na sacola abandonada os entorpecentes descritos.

Concedida a liberdade provisória na audiência de custódia (fls. 52/54), notificado e citado o réu (fls. 110), pela defensora nomeada foi apresentada resposta à acusação (fls. 114), sendo recebida a denúncia (fls. 100/101).

Em audiência de instrução por videoconferência, foram colhidos e gravados os depoimentos dos guardas municipais e decretada a revelia do réu, seguindo-se alegações finais em que o Ministério Público pediu a condenação nos termos da denúncia (fls. 137), ao passo que a Defesa, em essência, pediu a absolvição por

insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação para o art. 28 da lei 11.343/06 ou o reconhecimento do tráfico privilegiado (fls. 142/145).

É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

A hipótese é de condenação.

A materialidade demonstrada no laudo de constatação provisória (fls. 05/07) e de exame químico-toxicológico (fls. 103/105) que resultou positivo para a presença do princípio ativo nas substâncias apreendidas.

Da mesma maneira, resultou certa a autoria, bem como a destinação das drogas apreendidas, qual seja, para o comércio ilícito.

Para fins de caracterização do narcotráfico, a Lei de Tóxicos estabelece diretrizes que devem ser observadas, destacando-se, dentre elas, as circunstâncias intrínsecas à natureza e à quantidade de substância apreendida, o local, as condições em que se desenvolveu a ação criminosa e a prisão, assim como conduta social e os antecedentes do agente.

A apreensão de pequena quantidade de entorpecentes, conquanto, por si só, não seja suficiente para reconhecer o tráfico, cotejada com outros elementos de prova e circunstâncias da apreensão, mostra-se meio hábil e legítimo para sustentar a ocorrência da mercancia.

No caso em apreço, todas as circunstâncias convergem para a caracterização do tráfico de drogas.

Vejamos.

O réu manteve-se em silêncio quando da lavratura do flagrante e não compareceu em juízo para se defender.

Os guardas municipais narraram que estavam em patrulhamento pela Rua Ângelo Geromel, ponto conhecido como de venda de entorpecentes, se depararam com um indivíduo que, ao notar a presença policial, empreendeu fuga, se escondendo em uma adega nas proximidades e abandonando uma sacola no balcão. Abordado, com o réu localizaram a quantia de R\$ 150,00 e as porções de cocaína. O réu confessou, informalmente, a prática do tráfico, isto que basta.

Considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei nº 11.343/06, malgrado o prognóstico do réu que tem antecedentes criminais, mas relevando a pouca expressiva quantidade de drogas apreendidas a evidenciar o comércio miúdo, de escambo, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa.

Reincidente, na segunda fase de dosimetria, aumento a pena em um quinto, tornando-a definitiva em seis anos de reclusão e seiscentos dias-multa por ausentes causas modificadoras na terceira fase, não sendo aplicável, dada a reincidência, a redução prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Sem parâmetros para análise da situação econômica do réu, fixo o valor de cada dia-multa no mínimo legal, ou seja, um trigésimo do valor do salário-mínimo vigente na época dos fatos, consoante dispõe o art. 49, § 1º, combinado com art. 60, caput, ambos do Código Penal.

O delito praticado é grave, na medida em que se trata de tráfico de entorpecentes, de profunda reprovação máxime por desvirtuar os jovens e se constituir em porta aberta para outros delitos, colocando em sobressalto toda a sociedade portanto suficiente para reprovação da conduta o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime fechado.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar RONILSON BARBOSA DE SOUZA, à pena privativa de liberdade de seis anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, calculada no mínimo legal, por infração ao art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Solto na audiência de custódia, poderá o réu recorrer em liberdade, e com o trânsito em julgado expeça-se mandado de prisão.

Declaro, outrossim, a perda do dinheiro apreendido em favor da União, com fulcro no art. 60 da Lei nº 11.343/06, porque não demonstrada a origem lícita, presumindo-se ser produto ou proveito da prática do crime.

Na forma do art. 804 do Código de Processo Penal, condenado, o réu arcará com as custas processuais, observada gratuidade de justiça.

P. I. C.
Itatiba, 10 de maio de 2022~~0~~.
ROGÉRIO A. CORREIA DIAS
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA

PUBLICAÇÃO

Aos 10 de maio de 2022~~0~~, recebi estes autos em cartório com a r. decisão supra, a
qual publico em Cartório. Escrevente: Amanda Souza de Lucca